

ATTO DI TRANSAZIONE

tra

La Italcantieri F.lli Mirante S.r.l. (già Italcantieri s.a.s.) (P. Iva: 02698500796), in persona del suo legale rappresentante, sig. Mirante Raffaele, con sede legale in Catanzaro alla Via dei Tulipani n. 35

e

Il Comune di Squillace, (C.F.: 00182160796), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Squillace (CZ) alla Piazza Municipio n. 1

PREMESSO

- Che, avvalendosi della clausola compromissoria di cui al capitolato speciale d'appalto, Allegato 26, accluso al contratto di appalto stipulato il 07.07.2009 n. 242 rep da Italcantieri Sas (oggi Italcantieri F.lli Mirante srl), in persona del l.r.p.t., e Comune di Squillace, in persona del Sindaco p.t., la predetta società proponeva domanda di arbitrato dinnanzi alla Camera Arbitrale per i Contratti pubblici;
- Che all'esito del giudizio, in data 23.05.2014, il Collegio Arbitrale depositava lodo, (Ruolo Giudizi Arbitrali n. 6/13), in cui lo stesso Collegio così provvedeva: «[...] 1) dichiara risolto, a far data dal 07 gennaio 2011, per fatto e colpa del Comune di Squillace, il contratto di appalto 7 luglio 2009 n. 242 di rep., ed accoglie per quanto di ragione le domande dell'impresa; 2) [...] condanna la convenuta Amministrazione al pagamento, in favore della richiedente, della somma di € 35.947,34 a titolo di lucro cessante in conseguenza della risoluzione contrattuale, oltre interessi legali e rivalutazioni monetaria secondo indice ISTAT fino all'effettivo soddisfo, con le decorrenze e le modalità indicate in motivazione; 3) [...], condanna la convenuta Amministrazione al pagamento, in favore della richiedente, della somma € 12.543,54 a titolo di risarcimento per gli oneri sostenuti e non ammortizzati mediante l'esecuzione delle opere, oltre interessi legali, moratori e rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT fino all'effettivo soddisfo, con le decorrenze e le modalità indicate in motivazione; 4) [...], condanna la convenuta Amministrazione al pagamento, in favore della richiedente, della somma di € 90.436,59 a titolo di

risarcimento danni per l'inattività di cantiere e l'anomala conduzione dei lavori, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT fino all'effettivo soddisfo, con le decorrenze e le modalità indicate in motivazione; [...]; 6) pone a carico dell'Amministrazione convenuta l'onere di corrispondere all'impresa i residui $\frac{3}{4}$ delle spese di difesa da questa sostenute, liquidate in € 24.000,00, oltre IVA e CAP come per legge, condannando il Comune di Squillace al pagamento di queste somme in favore dell'istante; 7) pone solidalmente a carico delle parti, con riparto tra loro in ragione di $\frac{1}{4}$ a carico dell'impresa attrice e di $\frac{3}{4}$ a carico del Comune di Squillace, le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e gli onorari degli arbitri e della Segreteria, nella misura che verrà liquidata con separata ordinanza della Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici»;

- Che con Deliberazione n. 70 del 30/5/2017, il Commissario Liquidatore ammetteva alla massa passiva della liquidazione la ditta Italcantieri F.lli Mirante srl (già Italcantieri sas), la somma di € 193.607,14.
- Che, in data 17.06.2022, la Italcantieri F.lli Mirante srl (già Italcantieri Sas), per mezzo del proprio difensore, avanzava istanza ex art. 825 c.p.c. al Tribunale Civile di Roma per veder dichiarare l'esecutività del lodo n. 6/13;
- Che, in data 08.07.2022, il Presidente del Tribunale di Roma emanava decreto con cui dichiarava «[...] l'esecutività del lodo emesso nella controversia insorta tra la S.A.S. ITALCANTIERI ed il Comune di Squillace, lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale presso la Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici il 23 maggio 2014»;
- Che il decreto di esecutività unitamente al lodo veniva notificato all'Amministrazione convenuta in data 25.07.2022;
- Che, ancora ad oggi, il Comune di Squillace non ha provveduto ad adempiere le proprie obbligazioni nei confronti della Italcantieri F.lli Mirante srl (già Italcantieri Sas), e che, nelle more, le parti sono d'accordo a giungere ad una definizione transattiva della controversia in oggetto.

Tanto premesso e considerato, a seguito di attento esame dei rispettivi interessi, con il presente atto la Italcantieri F.lli Mirante srl (già Italcantieri Sas), in persona del suo legale rappresentante p.t., ed il Comune di Squillace, in persona del Sindaco p.t., volendo bonariamente definire la controversia

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1: La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e le parti ne approvano il contenuto;

Art. 2: le parti al fine di addivenire ad una pronta e definitiva soluzione della vicenda contenziosa, concordano il pagamento in favore della Italcantieri F.lli Mirante srl (già Italcantieri sas) la somma onnicomprensiva di € 162.000,00, escluse le spese relative alla tassa di registrazione lodo che rimarranno a carico del comune di Squillace;

Art. 3: Con la sottoscrizione del presente atto, la Italcantieri F.lli Mirante Srl (già Italcantieri sas) in persona del suo l.r.p.t., con l'accettazione della predetta somma di € 162.000,00, dichiara di essere soddisfatta da ogni e qualsiasi pretesa in relazione al lodo n. 6/13 del 24.05.2014, rinunciando espressamente a qualsiasi eccedenza;

Art. 4: il Comune di Squillace, in persona del Sindaco p.t., si obbliga a corrispondere alla Italcantieri F.lli Mirante srl (già Italcantieri sas), in persona del legale rappresentante, sig. Mirante Raffaele, a saldo e stralcio, la somma pari ad euro 162.000,00 (centosessantaduemila/00) onnicomprensiva (escluso il costo della registrazione del lodo – Tassa di registro -che rimane a carico del comune di Squillace), da versare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mediante bonifico presso la BPER BANCA FILIALE DI CATANZARO - IBAN IT87W0538704400000003542263.

Art. 5: Il presente atto, non ha carattere novativo, ma è finalizzato alla sola transazione del credito vantato alla data del 15.09.2022 dalla Italcantieri F.lli Mirante Srl (già Italcantieri Sas) nei confronti del Comune di Squillace, con la conseguenza che qualora l'Amministrazione non dovesse pagare la Italcantieri F.lli Mirante Srl (già Italcantieri Sas), entro il termine essenziale di giorni 30, quest'ultima tornerebbe nel diritto di agire per l'intero credito ad oggi maturato così come portato nel lodo arbitrale in oggetto;

Art. 6: Le parti dichiarano di avere transattivamente definito nel suddetto modo ogni e qualsivoglia diritto, e/o credito, e/o pretesa rivendicata e/o da rivendicare e dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra per nessun titolo e/o ragione in relazione al lodo Arbitrale Rgn. 6/13 del 24/5/2014 e ai relativi fatti di causa;

Art. 7: Il presente atto di transazione, redatto in duplice copia, si compone di numero quattro pagine che vengono tutte sottoscritte dalle parti costituite, nonché dai rispettivi difensori, anche per rinuncia al vincolo di solidarietà previsto dall'art. 13, L. 247/2012 (nuova legge professionale), nonché per autentica delle firme dei rispettivi assistiti.

Art. 8: Le Parti dichiarano con la sottoscrizione del presente atto, di aver ben compreso tutte le condizioni sopra pattuite e di accettarle integralmente perché così volute, a tutti gli effetti di legge, dichiarando quindi che nella fattispecie *de qua* non ricorrono i presupposti dell'artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Catanzaro,

Letto, confermato e sottoscritto

ITALCANTIERI F.LLI MIRANTE,
(già Italcantieri sas), in persona del l.r.p.t.

COMUNE DI SQUILLACE,
in persona del Sindaco p.t.

Avv. Peppino Mariano

Avv. _____